壹、婚姻解消

一、死亡(通)

1、法无明文⇒家事§39II、50II、59)

2、效果限夫妻間权利义務(不解消§971，仍与他方父母互相負扶養义務)⇒身分解消，契約不解消(林)

二、離婚

三、撤銷(§989、990、991、995~997)

貳、兩願離婚

一、舊法

1、唐律、元史刑法志、明清律：和離、兩願離

2、大清民律草案§43、45、4草案、14草案：兩願離婚須呈報戶吏始生效力

3、17親屬法草案§26I：兩願離婚无證人或證書不生效力

4、19~74 §1049、1050：兩願離婚，書面+2人以上證人簽名⇒无須戶籍登记，採自由放任態度

5、74~§1050 增列：應向戶政机关為離婚登记

6、98.4~§1052-1：調解/和解離婚=特殊兩願離婚

7、~112.1.1 §1049但：未成年須法代同意⇒法代无同意，戶籍人員受理：(內政部106台內戶1060427095：未成年无須法代同意得親自申請登记)
↳應認有行政程序能力(行程§22I⑤)

(1) 有效說：JP舊§809、811(棋)

(2) 无效說：25院1543：§71認无效／SC 27上1064例：无似§990之條文⇒无效(史、羅、林)

(3) 撤銷說：§79不生效力，非无效，§71但應類推§990(趙、戴)

二、実質要件

1、当事人離婚意思合致

(1) 形式意思說(振、许澍林)：不問実質意思

A、貫徹登记公信力，保护第三人

B、林：无保护必要，观J552、§988③須後婚双方均善意无過失，後婚始為有效⇒可見應採実質說

C、離婚後仍一起生活者亦在所多有

(2) 実質意思說(通、SC 54台上3157、58台上129)：須有消滅婚姻之效果意思，若无則離婚无效

2、当事人自行為之

(1) 係身分契約，他人不得代理(SC 29渝上1904例)

(2) SC 29渝上1606：肯定使者離婚，以他人為表示机关而已
↳林：无行為能力人亦得為使者不当⇒均不得代理或使者為之

三、形式要件(§1050)

1、書面為之：可蓋章（§3）

2、二人以上証人之簽名

(1)目的：確保当事人真意，防止被迫離婚（戴、棋、林）

(2)簽名不得以章代之（通；反对：SC 42台上1001例）

(3) SC 28渝上353例：証人无须与当事人熟识

(4) 簽名不限於作成離婚时為之，亦不限協议时须在場，未親見親聞離婚真意者不得為証人（SC 68台上3792例）

(5) 他方於簽名时尚未同意，証人自屬不知離婚真意而縱簽名，仍不具法定要件而不生效力（SC 69第10次民庭决议（二））

3、向户政机关為離登记

(1) SC 50台上60：户籍法雖有公法性質，惟其僅為户籍管理上要求 → 得請求登记，屬私法上請求，得為标的

(2) SC 79.9、戴、棋、林：有書面及簽名他方拒不登记 → 无合法離婚事实，无請求之訴之法律依據

(3) 若載明願登记 → 一方反悔时視為預約，類推§975（林、戴東雄）→ 貫徹登记為緩衝期間之立法意旨 → 他方不可訴請

(4) 97.5.22 前仪式婚結婚之離婚程序

A、先結婚登记说：应有登记或提出已結婚之証明（戴）+登记

B、无須登记说：以舊法，有二人以上証人之簽名，則不問登记，均应认有效力（棋）

C、離婚登记说：施行前仍有户籍法，若違反規定但可免為離婚登记不妥 → 貫徹公示性之立法目的（林、75.7.10(75)廳民一字1405号函）

4、不備时均以§73无效

四、撤销、无效（通）：法无明文，類推婚姻无效或撤销

參、調解/和解離婚

一、舊法

1、77.10.11(77)院台廳一字07035号函：離婚起訴前应經法院調解，不得成立離婚之調解

2、77.8.23(77)院台廳一字06029号函：法院於辦理請求離婚事件时，不得為訴訟上和解離婚

3、77.10.4(77)院台廳一字06865号函：法院对送核定之鄉鎮市区調解委員会之同意離婚調解書，不应予核定

二、現行法（98§1052-1）

1、家事§30Ⅰ：調解須当事人意思合致，Ⅱ：調解成立与確定裁判有同一效力

2、本質与兩願无不同，兩願係当事人合致，惟調解則以調解委員之介入或法官之介入使本无離婚意思之一方生離婚意思

3、家事§45Ⅰ：訴訟上和解須当事人表明合意，Ⅱ：作成和解筆錄与確定判決有同一效力

4、林：对調解及和解有疑慮，法官於处理时，依职权調查後，若认不宜進行和解者应駁回請求

5、具形成力 → 不以登记為生效要件

肆、裁判離婚

一、舊法

1、自古之七出、義絕兩願，七出：无子、淫逸、不事舅姑、口舌、竊盜、嫉妒、惡疾

2、大清民律草案：保留兩願，另從JP31入裁判離婚(列舉理由)

3、民4、14、17草案：列舉理由

4、大理院6統576 ⇒ 義絕一詞轉為訴請離婚事由 (戴炎輝、林)

5、19~96§1052：列舉10原因，不問婚姻有无破綻

6、74~§1052 II：概括規定 ⇒ 兼採抽象的破綻主義

7、96~§1052 I：微幅修正

二、列舉事由 (§1052 I)

① 重婚

1、无論國內外、善惡意，不以構成重婚罪(刑§237)為要件

2、通常構成舊法之通姦，亦不以此為要件，无須証明有通姦事實

3、妾非配偶，納妾不構成重婚，但構成通姦 (20院467)

② 与配偶以外之人合意性交

1、J554：忠誠義務

2、舊法(~96)：与人通姦者

3、性交：刑§10 V，含同性間性行為

4、以雙方合意為必要，若強制則僅⑩ or II 有適用

5、夫妾同居構成§1052 I ②(SC 22再5例)，以此為由請求離婚不以夫有通姦罪為要件 ⇒ 妻不告而請求自无不可 (SC 28渝上2477例)

6、訂婚後結婚前為之僅有§976 I ⑦，不得以結婚後請求離婚 (SC 33上294例)

③ 不堪同居之虐待：給予身体或精神上不可忍受之痛苦致不堪同居者

1、須客觀達此程度，不得依主觀見解任意請求 (SC 34上3968例)，此客觀應斟酌当事人背景定之 (SC 32上1506例)

2、不堪同居之虐待：顧婚姻關係為斷，逾越通常能忍受程度、侵害人格尊嚴与人身安全 (J372)

2、身体上之虐待

(1) 慣行毆打，不重視其受傷程度 (SC 19上1128例、20上371例、27上2111例)

(2) 偶然毆打+受傷較重 (SC 29上955例、31上2737例)，受傷輕不成立 (SC 20上2341例、32上1906例)

3、精神上之虐待：對他方之重大侮辱

(1) 夫迫妻為娼 (SC 21上834例)、夫姦淫生女 (SC 63台上1444例)、強命下跪，頭頂盆鍋 (SC 69台上669例)

(2) 誣稱他方通姦 (SC 23上678例、40台上1276例)、謀害 (SC 32上1701例)、竊盜 (SC 46台上1719例) 致他方身陷囹圄

(3) 叛國附敵

A、肯定說 (34院2833、SC37上7545例、45台上1433例)：赦正前对於因此所受精神上痛苦，实較受不堪同居之虐待过无不及 ⇒ 類推

B、否定說 (37院解4066)：共党流竄各地，不甘附逆，与各款不符

C、林：精神上痛苦已稱高度痛苦 ⇒ 屋上加屋解釋徒增猜 ⇒ 直接適用即可，无須類推

4. SC 23上4554例：行為不檢，他方一時激憤致过当行為時不該当 ⇒ 应就該行為判斷有无侵害他方人格尊嚴及人身安全而危及婚姻之維繫

④ 直系親屬之虐待或受虐待 (3次修正)

1. SC 31上1949例：虐待含身体及精神上虐待

2. SC 44台上26例：須客观達不堪繼續生活之程度

3. SC 49台上199例：直系以外親屬无適用餘地

4. 直系親屬

(1) 廣义說 (史、SC 33上4279例：繼母)：含直系姻親

穩稍遙远

(2) 狹义說 (戴、楨、林)：不合時代思想、立法理由參考舊JP§813⑦、⑧，而JP之直系尊親屬解為不含姻親，由比較法可得採狹义說

⑤ 惡意遺棄：客观遺棄事实+主观遺棄 (SC 40台上91例)

1. 主观要件：須主观有惡意，惡意非財產法上之知情与否，而係故意或害意，故意含未必故意 (林、戴、史)

2、客观要件

(1) 不履行同居义務 (§1001)

A、否定說 (21院750)

B、肯定說 (通、SC 29上254例、40台上91例、49台上990例、49台上1233例、J18)

(2) 不履行家庭生活費用負担义務 (§1003-1)

1、SC 22上9220例、89台上2135：无正当理由不為支付致他方不能維持生活

2、SC 39台上415例：无支付能力即无义務違反，自不該当

3、SC 49台上1251例：一方犯罪逃亡在外，亦与有資力无正当理由不為給付有別 ⇒ 不該当

(3) 不履行扶養义務 (§1116-1)：他方无維持生活能力，未盡扶養义務者，即屬之

(4) 逐出行為：逐出家門使其不得不離家並拒絕其返家 ⇒ 客观上有同居义務違反+主观上有拒絕同居意思

3. 於繼續狀態中 (林：客观要件)：解釋应有相当時間，一時之離去，縱有遺棄事实，他方尚不能訴請離婚 (通、SC 33上948例)

⑥ 意图殺害他方

1. 意图：与刑法不同，指近於故意 ⇒ 証明故意，縱預備、未遂、教唆、不能犯均該当 (通)

2、知悉他人欲殺配偶而不告知

(1) §1052 I ③精神虐待 (史)

(2) 類推§1052 I ⑥ (楨)、另有人以有无暗中协助作判準 (振、楨)

(3) §1052 I ⑥ (林)：不告知即有意图，无須類推

⑦不治之惡疾 (立法目的：恐危害家庭健康，故於目的主義下，犧牲染上惡疾之不幸一方)

1、惡疾：於人身体机能及健康有所障礙症，而為常情厭惡之疾病 (通)，ex：梅毒 (SC 31上3110例)

↳ 双目失明 (SC 27上2724例)、婦人白帶 (SC 30上1798例)、痔瘡 (SC 33上6681例)、不孕症 (34院解2945) 均非惡疾

2、不能人道

(1) 否定說 (22院839、SC 29渝上1913例)：僅有§995，无§1052⑦

(2) 肯定說 (通)：74前僅列舉⇒應從寬解釋，不僅由种族衛生，應由婚姻目的觀察

↳ 新法 (通、SC 83.4.19第4次民庭決議)：以§1052 II 訴請即可，因不能人道可能形成難以維持婚姻之重大事由

3、結婚前發生

(1) 否定說：除合於撤銷外，无据以離婚之餘地 (SC 22上422例)

(2) 肯定說 (通)：此屬人之性質的要求⇒不告知屬詐欺⇒§997，但6月限制⇒不足保护⇒目的解釋應肯认

4、不治：不以絕对不能治癒為必要，而以医學上於預見之期間內不能期待其治癒者為已足 (史、楨、林)，是否須一定時間應視惡疾態樣不同判斷

⑧重大不治之精神病

1、精神病：精神衛生法施細§2 II ⇒ 24院1355：聾、盲、啞非精神病

2、須達重大不治程度⇒重大：婚姻共同生活已至不能忍受程度；不治：同⑦

3、判斷不治之程度須經相当時間治療及觀察，於此期間內，縱患者有失当行為，不能认他方受不堪同居之虐待 (SC 33上5635例)

4、基於目的主义而規定⇒不問發生原因 (SC 33上5777例)

5、監护宣告不影响他方之離婚請求权

⑨生死不明已逾3年

1、生死不明：離家後杳无音讯，无從確知其生死而言 (SC 62台上85)⇒戰爭交通阻隔，一時无從探悉行址不該当 (SC 43台上538例)

2、離婚判決確定時確知死亡⇒視為訴訟終結 (家事§59前/舊民訴§580)，同時喪失離婚請求权

3、生死不明一方於言詞辯論終結前已返家時，法院仍不得据以判決離婚 (SC 22上1116例)

4、3年起算点：自証明生存或可使推定生存之最後事实之時起算，亦即自最後音讯到達時起算

⑩因故意犯罪判處有期徒刑逾6月確定

1、舊法：一方被處三年以上徒刑或犯不名誉之罪者，他方得請求離婚

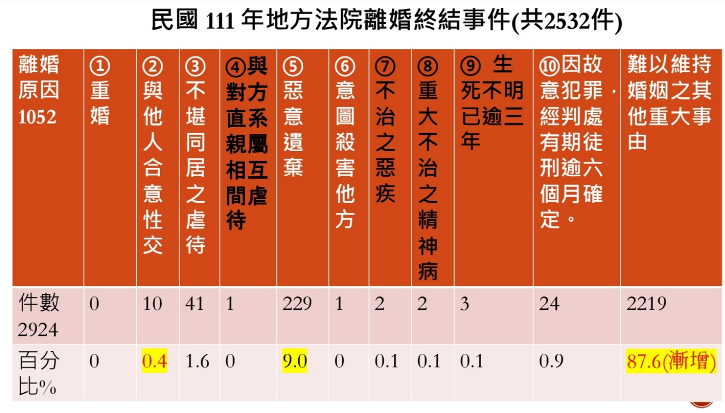
↳ 不名誉之罪不明確＋犯罪本即不名誉，又3年过長故改6月

2、限故意犯，过失犯不屬之，且應认无期徒刑亦有適用 (林：應刪有期)

3、競合 (①、舊②、⑩)

(1) 排斥⑩說 (史、楨)

(2) 自由選擇說 (戴、林)：除重婚外尚有不堪同居之虐待及意圖殺害他方⇒離婚原因各自独立存在⇒有权自由選擇適用⑩或合併主張



民國 111 年地方法院離婚終結事件(共2532件)

離婚原因1052	①重婚	②與他人合意性交	③不堪同居之虐待	④與對方直系親屬相互間虐待	⑤惡意遺棄	⑥意圖殺害他方	⑦不治之惡疾	⑧重大不治之精神病	⑨生死不明已逾三年	⑩因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。	難以維持婚姻之其他重大事由
件數2924	0	10	41	1	229	1	2	2	3	24	2219
百分比%	0	0.4	1.6	0	9.0	0	0.1	0.1	0.1	0.9	87.6(漸增)

三、抽象之離婚原因（§1052Ⅱ）

→note：748§17Ⅱ採完全破綻主义

1、破綻主义之採用（未完全採破綻主义⇒消極破綻主义）（SC 106台上1002：应以客观标準判斷是否任何人均將丧失维持婚姻之意欲）

(1) 不以破綻發生可歸責於一方為必要（棋、戴、林）

(2) 无一定标準⇒增加法官调查之負担，亦侵害個人隱私，徒增当時人困擾（林：外國立法例多以別居為破綻証明，值參考）

2、§1052Ⅰ排斥§1052Ⅱ⇒主張§1052Ⅰ.Ⅱ時，应先审查Ⅰ，若皆无再以Ⅱ判斷（SC 86.3.4民庭決议）

3、有責配偶離婚請求之否定（§1052但）⇒双方均有責時（自己清白法理＝潔手原則＝clean hands）

(1) 較輕者有請求权说（棋、SC 95.4.4第5次民庭決议 95台上2688、97台上2697）：有責程度相同者，双方均得請求離婚（Swiss 1907§142Ⅱ、JP SC 昭和30 11.24 (1955)）

(2) 双方均有請求权说（林）：Swiss已修法，且前說係破綻主义之自我否定，而兼具有責主义之結果⇒立法既有不当，应限縮文义範圍

4、ex：与異性交往過密但无法証明通姦、虐待未達不堪同居、不能人道、荒淫无度、受对方直系姻親虐待、性格極端不一致、一定時間以上別居

四、不得請求之情形

1、事前同意：与貞操义務相关者⇒§1052Ⅰ①、②（SC 26上794例：夫納妾同意亦同）

2、事後宥恕

(1) 事前同意属意思，事後宥恕属感情表示（→準法律行為）⇒ 同意乃阻止離婚訴权發生之原因，針对構成離婚之行為為之
宥恕乃消滅離婚訴权之原因，針对離婚原因之自身為之（胡長清、林）

(2) 默认事实發生而听任之，不足為宥恕，須有於婚姻生活上寬容之積極行為（史、棋、林、SC 91台上352）

(3) 不追究刑責、撤回告訴≠宥恕（棋、74廳民(一)字050号函）、SC 28渝上2477例、林）

3、除斥期間（§1053 6月/2年、§1054 1年/5年）

(1) 起算：知悉時起算（SC 28渝上2439例），連續通姦以發現知悉最後通姦時起算（SC 29渝上172例），客观上以最後發生時起算（SC 32上5726例）

(2) 属形成权⇒除斥期間非消滅時效（通、SC 33上4886例；反对：黃右昌）

4、請求权拋棄

(1) 雖属身分上权利，非不能拋棄，不違公序良俗即可

(2) 須权利人知有請求权存在而將权利拋棄，始生失权之效果⇒属法律行為（史、棋、林）

↳ 宥恕无須知悉权利存在為必要，只要表示原宥不究其責即法律上当然發生失权效果，属準法律行為

5、夫妻一方之死亡

(1) 離婚一方於訴訟前死亡⇒被告適格者已不存在⇒他方已无從請求離婚

(2) 家事§59：於判決確定前夫妻死亡時，該離婚訴訟視為終結

6、民法以外之限制

↳ 家事§57前：有关婚姻关係之訴訟，經判決確定後，当事人不得再援引前訴之合併、变更、追加或反請求所得主張之事实，提起独立之訴

↳ 基於該訴訟中未曾主張之原因之離婚請求权亦歸於消滅（史、林）

五、112憲判4：§1052但部分違憲（原則合憲）⇒僅不許唯一有責之配偶一方請求裁判離婚且須有期間限，非一但有責即終生不得請求

↳ 修法建议：分居納入、特殊狀況排除裁判離婚（ex：未成年子女利益）、須有配套措施（ex：无責配偶補償、未成年子女生活保障）

↳ 行政院114.2.20草案：分居條款＋显失公平條款

肆、效力

一、身分上效力

1、身分关係消滅

(1) §971：姻親关係、夫妻身分、夫妻間权利义務、夫妻冠姓

(2) §1001~1046、1116-1、1138、1144 均消滅 ⇒ §1114①、1116-2、1138① 仍繼續存在

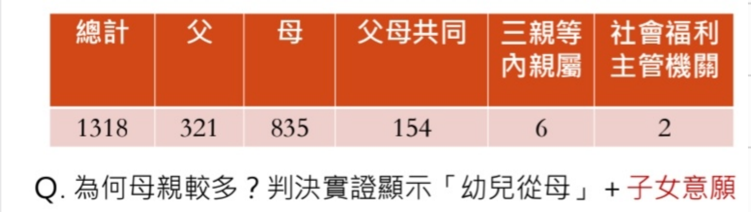
2、未成年子女

(1) 舊法

A、~85 §1051：兩願離婚由夫任之，有約定者從其約定

B、~85 §1055：判決離婚準用§1051，但法院得為子女之利益酌定監护人

C、85~ 刪§1051，修§1055，增§1055-1、1055-2



總計	父	母	父母共同	三親等內親屬	社會福利主管機關
1318	321	835	154	6	2

Q. 為何母親較多？判決實證顯示「幼兒從母」＋子女意願

(2) 現法

A、父母約定（§1055Ⅰ前：協議由父母一方或雙方共同為之）

B、法院酌定（§1055Ⅰ後：未為協定或利害关係人或依职权酌定之）（SC 104台抗503裁 ⇒ 共同監护之酌定）

↳主管机关：兒少保障法§6所订之 ⇒ 中央衛福部，地方縣市政府 / 福利机構：兒少保障法第五章（戴、林）

C、親权人之改定（§1055Ⅱ、Ⅲ）

(A) 舊法：~85 无規定，但通、SC 81台上418、82台上1888 均肯定

(B) 負担权利一方未盡保护教養或对其有不利情事，利害关係人得請求法院改定之（§1055Ⅲ）

(C) 未成年子女亦可請求（家事§14Ⅱ）⇒ 7歲以上有程序能力 ⇒ §1055Ⅲ之未成年子女係指7歲以上者

D、法院酌定权利义務行使負担之內容与方法（§1055Ⅳ）：從成敗因親权係法定法院不得創造或酌定（林、李玲玲）

E、會面交往（§1055Ⅴ）（SC 105台抗66裁）

(A) 未立法前，宜肯定（參考外國立法例及兒童权利公約）

(B) 性質：基於親子关係所生之自然权，不待規定即存在，係父母、子女皆有之权利

(C) 會面权主体：未任親权人一方及子女

a、<7歲：任親权一方得本於法代身分，為子女利益向法院請求酌定方式及期間

b、≥7歲：对改定具非訟能力，自得自行請求方式、期間（ex：拜訪、电話、旅遊、住宿）

c、法院无監督权 ⇒ 当事人不請求无法發动非訟程序，无法依职权变更現狀

F、酌定時之應注意事項（§1055-1），參考刑§57 ⇒ BIOC、幼兒從母原則、主要照顧者原則、子女意願（家審細§65Ⅲ）、照顧繼續性＝安定性原則、善意父母條款（§1055-1⑥）、手足不分離原則

(A) 家事§106、17、18 已有§1055-1Ⅱ之規定 ⇒ 重複不必要

(B) 注意事項 ⇒ 審理時本於职权審酌一切情狀而定，斟酌事項不受§1055-1拘束

(C) SC 105台簡抗6裁：子女意願非子女最佳利益之唯一依據，仍應審酌一切情狀定之

BIOC (Best Interest of Child)

→note：J111.8

3.監护人之選定（§1055-2）

(1) 林：应限父母均亡或不能行使親权為限，僅規定不適合時得選第三人，恐違親权與監护制度

(2) 林：父母均不適合行使权利 ⇒ 不確定法律概念 ⇒ 流於主觀

(3) 林：无濫用即可依§1055-2排除§1090容有疑問

(4) 不適合行使权利之事由消滅後，親权未經法院宣告停止，无從按民訴請求撤銷宣告 ⇒ 親权是否当然回復容有疑問，若非則回復之方式尚待明文（李玲玲.林）

二、財產上效力

1.損賠（§1056）

(1) 離婚損害（§1056）：因判決離婚造成之損害，无关離婚原因

(2) 離因損害（§184）：造成離婚原因同時構成侵权行為

(3) 不同之請求权基礎，可分別請求（SC 103台上2253）

(4) §1052Ⅰ②③⑤⑥ 採有責主义，亦可能同時構成侵权

(5) TB不同：離婚損害无須符合侵权之TB，離因損害限故意，过失不構成離婚原因自无損害發生

(6) §1052Ⅰ④、⑩ 对他方无侵权存在，无離因損害，但若有过失則仍有離婚損害（过失非財產法上过失，係指对原因之發生有責任）

(7) 時候
- 離因損害：婚姻关係持續中即可請求
- 離婚損害：離婚判決確定後始得請求（SC 39台上920例）

(8) 時效
- 離因損害：§197，自知悉有損害時起算
- 離婚損害：§125 15年，自離婚判決確定時起算

2.離婚損害－財產上損害（§1056Ⅰ）

(1) 他方配偶有过失 ⇒ 請求人有无过失在所不問

(2) 因判決離婚：兩願離婚若未協议者不得請求（史、戴、楊）

(3) 有損害：可請求之範圍極狹（SC 45台上885例：宴客費／SC 50台上351例：聘金係贈與，至多為附條件之贈與而為§179，非§1056之離婚損害）

A.受虐待、受遺棄之損害係離因損害

B.家庭生活費負担之义務隨離婚消滅，亦无損害可言

C.受扶養之一方有§1057贍養費，亦无須以§1056救濟

D.林：勉強言之，僅限請求離婚訴訟費而已

3.離婚損害－非財產上損害（§1056Ⅱ、Ⅲ）

(1) 請求人无过失，一身專屬性

(2) 林：兩願亦可能因有过失一方而造成精神上痛苦 ⇒ 不理解為何限裁判離婚 ⇒ 立法論應廢§1056（Swizz §151 2001已刪）

4.贍養費（§1057）

(1) 因判決離婚陷於困難

A.排除兩願離婚（SC 28渝上487例、104台簡抗100裁）

B.陷於生活困難：因健康或年齡難期待從事職业 ⇒ 贍養費係扶養义務之延長 ⇒ 优先於其他親屬 ⇒ 不問权利人之其他親屬有无扶養能力（通）

C.林：請求权人存在有扶養能力之直系血親卑親屬，法院於酌定時應予以考量

(2) 請求权人无过失（林：非賠償請求权，与过失結合理論上不妥）

(3) 被請求人有支付能力：扶養义務之延長，应以被請求人有能力為必要⇒本身陷於困難則无從給付之

A、SC 91台上1798：§1118得於此有同解釋

B、权额按§1119定之（SC 19上36例）

(4) SC 33上4412例：承认納妾契約合法，較贍養費請求权係夫妻契約之当然解釋，須可歸責夫或終止後生活陷於困難，判決中隱含具損賠性質

↳史、戴：雖縱无过失，亦应給付，惟妻須无过失，惟有无过失僅得為其斟酌权额之因素

(5) 林：剩餘財產分配請求权之增订使贍養費功能大幅萎縮，成為具文，应重新定位贍養費之意义
§1030-1 SC 96台上269

↳社会國原則下，不应由前配偶負担扶養义務，应由社会、國家承担責任 ⇒ 新学說：彌補性別分工生活型態下所造成一方於市場上所得下降

(7) 計算方式：权利人生活需要，义務人之經濟能力及身分，参考§1119 ⇒ 每人每月消費支出（主計處）、低收入戶最低生活費
所得稅法扶養親屬免稅额、健保最低月额

(8) 給付方式与期間（法无明文）

A、可定期亦可一次給付（一次給付⇒88.06司法业務研究会35期；定期⇒学說）

B. 永久性：給付至平均壽命為止（高院96家上更(一)9）、算至再婚或子女成年為止

C. 重生性：X年為期安定其生活（高院96家上易24）、酌定一定金额

5、財產之取回（§1058）

(1) 分別財產制、採法定財產制於各自管理各自財產不適用本條，法定財產之剩餘按§1030-1⇒§1058前无從適用

(2) 共同財產制直接有§1040、1031⇒§1058後

(3) 林：立法論上宜刪除

三、生效時點

1、兩願離婚：登记時

2、调解和解離婚（具形成力，与判決有同一效力⇒報告登记；法院職权通知戶政登记）

3. 裁判離婚：判決確定